



ACCORD-CADRE DE SERVICES

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

Maintenance, hébergement et développements des sites et applicatifs web du Département de la Vendée

Date limite de réception des plis :

Le vendredi 12 juin 2026 à 17h 00m 00s

Organisme acheteur :

Département de la Vendée
40 rue du Maréchal Foch
85923 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9

Dossier suivi par : Service Commande publique

Adresse du profil d'acheteur : www.vendee.fr

Renseignements d'ordre technique :

Pôle Identité et Citoyenneté - Direction de la Communication, des grands événements et du sport
Pierre LEFEBVRE
Téléphone : 02 28 85 85 62

Numéro de référence attribué à la procédure : **2026CG-A0019**

SOMMAIRE

1. QUELLE EST LA DESCRIPTION DU CONTRAT ?	3
2. QUEL EST LE CADRE LEGAL, REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL ?	5
3. COMMENT SOUMISSIONNER ?	7
4. QUELLE EST LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION ?	9
5. QUELLES FORMALITES POUR PERMETTRE DE NOTIFIER LE CONTRAT ?	13
ANNEXE I – COMMENT SE PASSE LA PROCEDURE DEMATERIALISEE ?	14
ANNEXE II – QUELQUES INFORMATIONS JURIDIQUES COMPLEMENTAIRES	19

POINTS CLÉS DE LA CONSULTATION

 Instance d'attribution	La Commission d'appel d'offres
 Date limite de dépôt des questions	8 jours avant la date limite de remise des offres
 Validité des offres	4 mois
 Négociation	Les négociations ne sont pas autorisées pour cette consultation
 Dépôt des plis	Les plis doivent être déposés, de manière électronique, sur le profil d'acheteur (avec copie de sauvegarde possible)
 Variantes	Aucune variante n'est autorisée ni imposée. Des prestations supplémentaires éventuelles ne sont pas prévues par l'acheteur

1. QUELLE EST LA DESCRIPTION DU CONTRAT ?

■ Description de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : **Maintenance, hébergement et développements des sites et applicatifs web du Département de la Vendée.**

Le Département de la Vendée dispose actuellement de 14 sites ou extranets sous Typo3 et Symfony, de plusieurs sites HTML sur une plateforme dédiée PHP/HTML, et d'un site eZ Publish jusqu'à sa refonte sous Symfony. Depuis 2024, le Département de la Vendée réorganise et optimise l'ensemble de ses sites internet, en développant des plateformes techniques multisites, et souhaite être accompagné par un prestataire dans la migration et la réalisation de sites et applicatifs web ainsi que dans l'amélioration de sa plateforme technique.

■ Caractéristiques principales du contrat :

Objet du contrat	Maintenance, hébergement et développements des sites et applicatifs web du Département de la Vendée
Acheteur	Département de la Vendée
Type de contrat	Accord-cadre à bons de commande avec minimum et maximum mono-attributaire de services
Structure	2 lots
Lieu d'exécution	Les prestations sont réalisées dans les locaux du titulaire. Exceptionnellement, certaines prestations pourront être réalisées dans les locaux du Département
Durée d'exécution	1 an - 3 reconductions
Développement durable	Clause environnementale
Nature des prix	Prix unitaires

■ Allotissement et structure de la consultation :

La consultation est décomposée en 2 lots. Il s'agit d'accords-cadres à bons de commande avec un montant minimum annuel et un montant maximum annuel, et mono-attributaire.

Type	Objet, montants minimum et maximum
Lot 1	Réalisation de prestations techniques et Tierce Maintenance Applicative (sites web, développement web, architecture logicielle et applicative) - montant minimum annuel de 48 000,00 € HT et montant maximum annuel de 300 000,00 € HT
Lot 2	Hébergement, infogérance, sécurisation et maintenance logicielle de la plateforme technique et l'ensemble des contenus - montant minimum annuel de 28 000,00 € HT et montant maximum annuel de 150 000,00 € HT

■ **Historique des marchés précédents :**

Lot n°1 : Réalisation de prestations techniques et Tierce Maintenance Applicative

Année d'exécution	Début	Fin	Montant total des commandes (€ HT)	Nombre de bon de commandes
Année 1	12/08/2022	11/08/2023	154 570,00 €	6
Année 2	12/08/2023	11/08/2024	106 556,94 €	7
Année 3	12/08/2024	11/08/2025	132 085,44 €	10
Année 4	12/08/2025	11/08/2026 (données disponibles jusqu'au 24/04/2026)	93 478,40 €	5

Lot n°2 : Hébergement, infogérance, sécurisation et maintenance logicielle de la plateforme technique et l'ensemble des contenus

Année d'exécution	Début	Fin	Montant total des commandes (€ HT)	Nombre de bon de commandes
Année 1	16/08/2022	15/08/2023	76 005,00 €	11
Année 2	16/08/2023	15/08/2024	68 682,00 €	8
Année 3	16/08/2024	15/08/2025	70 776,00 €	5
Année 4	16/08/2025	15/08/2026 (données disponibles jusqu'au 24/04/2026)	34 820,00 €	3

■ **Durée du marché ou délai d'exécution :**

La durée du marché et les délais d'exécution figurent au CCAP.

Date de fin des marchés actuels : le 11 août 2026 pour le lot n°1 et le 15 août 2026 pour le lot n°2

Date prévisionnelle de notification des marchés : fin août 2026

Date prévisionnelle de lancement de la nouvelle plateforme technique : 1^{er} novembre 2026

2. QUEL EST LE CADRE LEGAL, REGLEMENTAIRE ET CONTRACTUEL ?

■ Procédure de passation :

Appel d'offres ouvert (article R2124-2 (1°) du code de la commande publique)

■ Modalités de retrait du dossier de consultation :

Le dossier de consultation est disponible, de **manière électronique**, sur le profil d'acheteur : <http://www.marches-publics.info>.

■ Dossier de consultation :

Le dossier de consultation contient les documents suivants :

- 01) Le Règlement de la consultation (RC) et ses annexes I et II
- 02) Le cadre de l'acte d'engagement propre à chaque lot
- 03) Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun aux deux lots
- 04) Le Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) commun aux deux lots
- 05) Un Bordereau des prix unitaires (BPU) propre à chaque lot
- 06) Un Détail quantitatif estimatif (DQE) propre à chaque lot
- 07) Le Cadre de réponse technique (CRT) propre à chaque lot
- 08) La Charte des prestataires informatiques
- 09) Le cadre de réponse du Dossier de Candidature (DC)
- 10) Un formulaire « déclaration de sous-traitance » DC4

L'acheteur se réserve le droit d'envoyer, au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.

■ Questions posées pendant la consultation :

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir leurs questions, au plus tard **8 jours** avant la date limite de remise des offres, par voie électronique, sur le profil d'acheteur : <http://www.marches-publics.info>.

La réponse est adressée, au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, à tous les candidats ayant téléchargé le dossier de consultation, sous réserve d'avoir indiqué un courriel valide et sous réserve que la question ne porte pas sur des sujets couverts par le secret des affaires, auquel cas la réponse sera apportée à la seule entreprise ayant posé la question.

■ Echanges avec les candidats en cours d'analyse et rectification des offres :

En cours d'analyse, dans l'hypothèse où des demandes de compléments et/ou de précisions sur la teneur de la proposition seraient effectuées par le Département auprès d'un candidat, celles-ci se feront obligatoirement par le biais du profil d'acheteur : <http://www.marches-publics.info>.

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le Bordereau des prix unitaires (BPU) prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du Détail quantitatif estimatif (DQE) sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication ou d'addition qui seraient constatées dans ce DQE seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du DQE qui sera pris en compte.

■ **Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés renouvelables :**

La publication du prochain avis d'appel public à la concurrence est prévue au 1^{er} semestre 2030.

■ **Réponse et groupement :**

L'accord-cadre sera conclu soit avec un candidat unique, soit avec un groupement conjoint ou solidaire. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire de ses cotraitants. La solidarité du mandataire est en effet exigée afin de ne pas compromettre l'exécution du contrat en cas de défaillance d'un cotraitant.

Les candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements, sauf pour le mandataire du groupement.

■ **Variantes :**

Les **variantes à l'initiative des candidats** ne sont pas autorisées.

■ **Délai de validité des offres :**

Le délai de validité des offres est de 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

3. COMMENT SOUMISSIONNER ?

■ Modalités de remise des offres :

Les propositions doivent être remises en euros.

Tous les documents remis par les candidats doivent être en français. Pour les candidats étrangers, ils devront joindre obligatoirement une traduction en français des éléments et documents remis rédigés dans une autre langue, conformément à l'article R2143-16 du code de la commande publique.

Les offres doivent être déposées avant la date et l'heure limites indiquées en page de garde du présent règlement, de **manière électronique**, sur le profil d'acheteur : <http://www.marches-publics.info>.

■ Contenu des plis – partie candidatures :

A l'appui de leur candidature, les candidats doivent fournir les documents suivants :

	Descriptif
☑	Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles Pour les entreprises de création récente, ce document peut être remplacé par la production de tout document permettant de justifier la capacité financière du candidat (chiffre d'affaires partiel, montant de références en cours, déclaration appropriée de banques notamment).
☑	Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
☑	Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique, dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
☑	La présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé
☑	L'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des agents de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de même nature que celle du marché

Le candidat peut remettre, au titre des éléments susvisés demandés, **le cadre de réponse valant dossier de candidature** (DC) ou un document unique de marché européen (DUME), rédigé en français en lieu et place, aux fins de vérification de l'aptitude à répondre aux marchés publics, de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ainsi que des capacités techniques et professionnelles.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l'acheteur peut obtenir par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré par un organisme officiel, ou par le biais d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation par l'acheteur de ce système ou de cet espace et que l'accès soit gratuit.

En outre, pour chaque sous-traitant mentionné dans l'offre, le candidat devra joindre tous éléments relatifs à ses capacités professionnelles et financières.

■ **Contenu des plis – partie offres :**

L'offre des candidats est composée des documents suivants :

Lot n°1 : Réalisation de prestations techniques et Tierce Maintenance Applicative

	Descriptif
☑	Le Bordereau des prix unitaires (BPU), dûment complété
☑	Le Détail quantitatif estimatif (DQE), dûment complété
☑	Le Cadre de réponse technique (CRT), dûment complété ou tout document équivalent, détaillant les items relatifs à la mise en place des procédures de cadrage et de réversibilité, à la tierce maintenance applicative (TMA), aux prestations techniques et détaillant les réponses aux cas pratiques
☑	Une note méthodologique, détaillant précisément la méthodologie, les moyens humains et matériels proposés pour les prestations décrites au C.C.T.P. ainsi que l'organisation, le planning/échancier des interventions pour la procédure de cadrage (initialisation)
☑	Une note environnementale, exposant les mesures prises en faveur de la protection de l'environnement (actions envisagées pour la plateforme de développement et démarche d'écoconception pour réduire l'empreinte environnementale lors du développement d'un nouveau site)

Lot n°2 : Hébergement, infogérance, sécurisation et maintenance logicielle de la plateforme technique et l'ensemble des contenus

	Descriptif
☑	Le Bordereau des prix unitaires (BPU), dûment complété
☑	Le Détail quantitatif estimatif (DQE), dûment complété
☑	Le Cadre de réponse technique (CRT), dûment complété ou tout document équivalent, comportant une description du système optimisé d'hébergement haute disponibilité avec gestion des caches, une description des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des sites du Département, une description de l'infogérance et des outils de monitoring, incluant les modalités d'intervention et de rétablissement en cas d'indisponibilité, ainsi qu'une description de la solution mise en place pour le plan de reprise d'activité (PRA)
☑	Une note méthodologique, détaillant précisément la méthodologie, les moyens humains et matériels proposés pour les prestations décrites au C.C.T.P. ainsi que l'organisation, le planning/échancier des interventions pour la récupération des sites et la mise en place du nouvel hébergement
☑	Une note environnementale, exposant les mesures prises en faveur de la protection de l'environnement (actions envisagées pour réduire l'empreinte carbone numérique de la plateforme technique)

4. QUELLE EST LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION ?

■ Critères de sélection des candidats :

Les candidatures sont analysées et sélectionnées en fonction des critères suivants :

Lot n°1 : Réalisation de prestations techniques et Tierce Maintenance Applicative

Critère	Complément
1. Capacité financière	Capacité financière jugée sur le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices clos
2. Niveau de capacité technique et professionnelle du candidat	Niveau minimal d'expérience : la référence d'au moins trois prestations pertinentes et suffisantes au regard du présent lot, réalisées par le candidat au cours des 3 dernières années, indiquant la date de réalisation, le montant et le nom du destinataire A cet effet, un tableau est mis à la disposition du candidat dans le dossier de candidature pour présenter ses références. Il lui est demandé de compléter ce tableau avec celles qui lui semblent les plus significatives au regard de la présente consultation. OU Niveau minimal de capacité technique (moyens humains) : au moins un chef de projet expérimenté et 3 référents techniques avec des expériences pertinentes et suffisantes techniquement au regard des technologies listées dans l'article 3 du C.C.T.P. Le candidat devra également démontrer sa capacité à proposer des profils sensibilisés à l'accessibilité (certification de compétences RGAA de France Compétences ou certification professionnelle équivalente).

Lot n°2 : Hébergement, infogérance, sécurisation et maintenance logicielle de la plateforme technique et l'ensemble des contenus

Critère	Complément
1. Capacité financière	Capacité financière jugée sur le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices clos
2. Niveau de capacité technique et professionnelle du candidat	Niveau minimal d'expérience : la référence d'au moins trois prestations pertinentes et suffisantes au regard du présent lot, réalisées par le candidat au cours des 3 dernières années, indiquant la date de réalisation, le montant et le nom du destinataire A cet effet, un tableau est mis à la disposition du candidat dans le dossier de candidature pour présenter ses références. Il lui est demandé de compléter ce tableau avec celles qui lui semblent les plus significatives au regard de la présente consultation. OU Niveau minimal de capacité technique : <u>Pour les moyens humains :</u> au moins un chef de projet expérimenté et 3 référents techniques avec des expériences pertinentes et suffisantes techniquement au regard des technologies listées dans l'article 3 du C.C.T.P. <u>Pour les moyens techniques :</u> au moins une plateforme de production capable d'héberger les sites, applicatifs web du Département de la Vendée et opérationnelle au 1^{er} septembre 2026

■ **Critères de jugement des offres :**

Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants :

Lot n°1 : Réalisation de prestations techniques et Tierce Maintenance Applicative

Critère	Complément
1. Valeur technique (50%)	jugée sur les 3 sous-critères suivants : - la réponse opérationnelle et technique pour la réalisation des prestations demandées et la connaissance des outils techniques prévus au marché, référencées LO1-04-x dans le cadre de réponse (11 points) ; - la gestion et l'engagement pris pour la Tierce Maintenance Applicative, référencés LO1-03-x dans le cadre de réponse (7 points) ; - la démarche opérationnelle proposée lors de la mise en place des procédures de cadrage et de réversibilité, référencée LO1-02-x dans le cadre de réponse (2 points).
2. Prix (30%)	jugé sur les 2 sous-critères suivants : - le montant total porté au DQE (14 points) ; - le cumul des prix unitaires proposés au BPU pour les moyens humains (6 points).
3. Organisation mise en place pour exécuter les prestations (10%)	jugée sur les méthodologies proposées pour la maintenance (outils d'échanges et de suivi des incidents et des évolutions, hotline, déroulement d'une intervention), le développement d'un nouveau site (méthode utilisée, moyens humains, livrables, engagement, garantie) et en particulier sur les outils de suivi mis en place pour les sites internet (performance, sécurité, impact environnemental, accessibilité...).
4. Performances en matière de protection de l'environnement (10%)	jugées sur les mesures mises en place par le candidat en faveur de la protection de l'environnement, en particulier pour sa plateforme de développement et sa capacité à mettre en place une démarche d'écoconception pour réduire l'empreinte environnementale lors du développement d'un nouveau site.

Lot n°2 : Hébergement, infogérance, sécurisation et maintenance logicielle de la plateforme technique et l'ensemble des contenus

Critère	Complément
1. Valeur technique (50%)	jugée sur les 3 sous-critères suivants : - la construction optimisée du système d'hébergement haute disponibilité avec gestion des caches, référencée LO2-04-a dans le cadre de réponse (8 points) ; - l'infogérance et les outils de monitoring (opérations de maintenance proposées, surveillance, logs, sauvegarde, condition opérationnelle et les modalités d'intervention et de rétablissement), référencés LO2-04-c dans le cadre de réponse, ainsi que la solution et les engagements proposés pour le PRA, référencés LO2-04-d dans le cadre de réponse (8 points) ; - les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des sites du Département, référencés LO2-04-b dans le cadre de réponse (4 points).
2. Prix (30%)	jugé sur les 2 sous-critères suivants : - le montant total porté au DQE (14 points) ; - le cumul des prix unitaires proposés au BPU pour les moyens humains (6 points).
3. Organisation mise en place pour exécuter les prestations (10%)	jugée sur la méthodologie proposée (outils d'échanges et de suivi des incidents et des évolutions, hotline, déroulement d'une intervention, équipe dédiée) et les outils de supervision, référencés LO2-02-x dans le cadre de réponse.
4. Performances en matière de protection de l'environnement (10%)	jugées sur les mesures mises en place par le candidat en faveur de la protection de l'environnement, référencées LO2-05-a dans le cadre de réponse et en particulier les actions envisagées pour réduire l'empreinte carbone numérique de la plateforme technique (hébergement).

Modalités de calcul des notes :

Pour le critère Prix, l'attribution de la note s'effectue par application d'une formule mathématique, tenant compte de la différence des offres avec la note du candidat ayant présenté l'offre moins-disante, proportionnelle à l'écart avec le prix minimum.

Dans l'hypothèse où au moins un des soumissionnaires est non assujetti à la TVA (et que la consultation ne concerne pas un contrat pour lequel le Département peut récupérer la TVA), les offres seront notées en TTC ou net de taxe.

Les sous-critères sont notés : **Sur 20**.

Les critères sont notés : **Sur la pondération**, la note pondérée est obtenue par multiplication du pourcentage de pondération.

La note totale est notée : **Sur 20**.

Les offres sont rejetées sans être classées dans les cas suivants :

Offre hors-délai	Lorsque le pli est reçu par l'acheteur après la date et l'heure limites fixées dans la consultation.
Offre anormalement basse	Le prix est manifestement sous-évalué, de nature à compromettre la bonne exécution du contrat, et le fournisseur n'apporte pas de justification du prix après demande de l'acheteur, notamment au regard du mode de fabrication, de la solution technique, de l'originalité, de la réglementation applicable ou d'une aide d'Etat.
Offre inappropriée	L'offre est sans rapport avec les besoins ou exigences exprimés par l'acheteur.
Offre irrégulière	L'offre ne respecte pas les exigences formulées pour la consultation, est incomplète ou méconnaît la législation applicable en matière sociale ou environnementale, malgré une éventuelle demande de régularisation par l'acheteur.
Offre inacceptable	Le prix excède les crédits budgétaires alloués par l'acheteur au contrat.

L'attention du candidat est attirée sur les pièces financières qui doivent contenir un prix et un seul par prestation. Si cette dernière s'effectue à titre gratuit, le candidat devra le préciser en lieu et place du prix de la prestation. Le candidat doit obligatoirement renseigner tous les prix demandés. Le fait pour le candidat de remettre un document financier incomplet, annoté ou modifié entraînera le rejet de son offre.

Les documents financiers devront être fournis au même format informatique que les documents fournis par le Département. Le Département demandera obligatoirement, en cas de remise de pièces au format PDF, la fourniture de nouvelles pièces au format d'origine afin de faciliter le contrôle des offres reçues.

5. QUELLES FORMALITES POUR PERMETTRE DE NOTIFIER LE CONTRAT ?

■ Justificatifs à fournir par l'attributaire :

Avant notification du contrat, l'attributaire doit fournir les documents suivants :

	Descriptif
☒	L'acte d'engagement que lui aura remis le Département, et ses éventuelles annexes sans réserve En cas de groupement, cet acte d'engagement devra être signé par l'ensemble des membres du groupement, ou par le seul mandataire qui justifie des habilitations nécessaires signées pour représenter les autres membres du groupement.
☒	L'attestation d'assurance de responsabilité civile et qui sera en cours de validité lors de l'exécution des prestations
☒	Le certificat justifiant que l'attributaire a satisfait aux obligations fiscales, délivré par l'administration compétente
☒	Le certificat justifiant que l'attributaire a satisfait aux obligations sociales, délivré par l'administration compétente
☒	La Charte des prestataires informatiques, dûment signée
☒	Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, indiquant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique, concernant les interdictions de soumissionner
☒	Une liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail ou une déclaration sur l'honneur du non-emploi de travailleurs étrangers (application de l'article D8254-2 du code du travail)
☒	La mention du nom ou de la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente
☒	La copie du ou des jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire

L'acte d'engagement signé sera à remettre au Département dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande, faute de quoi l'offre de l'attributaire sera rejetée et le candidat éliminé.

Les autres pièces seront à placer sur l'espace « fournisseur » propre à chaque candidat sur la plateforme en ligne Aproxall dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande faite par le Département.

Il est précisé que ces pièces seront considérées comme non reçues si elles sont fournies à l'appui de l'offre ou transmises au Département sans passer par la plateforme Aproxall.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux entreprises étrangères, auquel cas ces entreprises fourniront les documents susmentionnés directement au Département sans passer par la plateforme Aproxall.

ANNEXE I – COMMENT SE PASSE LA PROCEDURE DEMATERIALISEE ?

1. CONDITIONS D'OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Les candidats devront télécharger le Dossier de consultation des entreprises (DCE) via le site dont l'adresse Internet est <http://www.marchespublics.vendee.fr> ou <http://www.marches-publics.info>.

Un guide de l'utilisateur détaillant les conditions requises pour l'identification et le téléchargement du DCE, est disponible à l'adresse suivante : <http://www.marches-publics.info>.

■ 1^{er} cas : téléchargement anonyme du dossier de consultation des entreprises :

Les candidats peuvent retirer de façon anonyme le dossier de consultation des entreprises. Toutefois, ils ne seront pas informés des éventuelles modifications ultérieures du dossier de consultation des entreprises ou des précisions apportées. Il est donc **fortement conseillé** d'utiliser la méthode de téléchargement décrite ci-dessous.

■ 2^{ème} cas : téléchargement visible du dossier de consultation des entreprises :

Les candidats doivent impérativement tenir compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée.

Le candidat doit renseigner obligatoirement lors du téléchargement du DCE :

- Une adresse électronique valide afin qu'il puisse bénéficier, en tant que de besoin, de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou modifications. Le candidat est seul responsable de la validité de l'adresse électronique renseignée. S'il a renseigné une adresse erronée, devenue obsolète ou pour laquelle le destinataire est absent, il ne sera pas averti automatiquement des compléments ou modifications apportées au dossier de consultation des entreprises ni recevoir les éventuels courriels et lettres recommandées électroniques relatives à cette procédure.
- La raison sociale et l'adresse postale de la personne morale qu'il représente.
- Les nom, prénom et fonction de la personne physique effectuant le retrait du DCE électronique.

Il est précisé que le retrait des documents électroniques nécessite la validation des conditions générales d'utilisation.

■ Dispositions communes :

Afin de pouvoir décompresser, lire et imprimer les documents mis à disposition par le Département, le candidat doit utiliser des formats des fichiers et taille des dépôts, conformément au paramétrage du compte

- Soit des logiciels permettant la lecture des fichiers aux formats énumérés ci-dessous :
 - Adobe® Acrobat® (.pdf)
 - Document Microsoft® Word® version 2003 et supérieure (.doc ou .rtf)
 - Feuille Microsoft® Excel® version 2003 et supérieure (.xls)
 - Document texte (.txt)
 - DrawingWebFormat (.dwf)
 - AutoCAD.Drawing.15 (.dwg)
 - AutoCADDrawingInterchange (.dxf)
 - Images BitMap (.bmp)
 - Images GIF (.gif)

- Images JPEG (.jpeg)
 - Images TIFF (.tif ou .tiff)
 - Les fichiers générés aux formats précédents et compressés au format Zip® (.zip)
- Soit des visionneuses disponibles gratuitement à l'adresse : <http://www.marches-publics.info> permettant la lecture et l'impression des fichiers aux formats décrits ci-dessus :
- Visionneuse fichier PDF : Acrobat Reader
 - Visionneuse Word : Microsoft® Word Viewer
 - Visionneuse Excel : Microsoft® Excel Viewer
 - Visionneuse Autocad : Volo™ View Express 2.01
 - Visionneuse de plans : Autodesk DWF Viewer

2. CONDITIONS DE DEPOT DES PLIS

■ Conditions d'envoi :

Le dossier est constitué par l'envoi de fichiers informatisés scindés en deux groupes de fichiers matérialisant la partie candidature et la partie offre.

Les candidats peuvent remettre une copie de sauvegarde par voie papier ou par voie électronique (voir ci-dessous paragraphe sur les copies de sauvegarde).

Les dossiers qui seraient remis après la date et l'heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.

■ Prérequis et procédure :

Pour déposer son pli par voie électronique, le candidat devra :

- respecter les conditions générales d'accès à la dématérialisation ;
- avoir des formats des fichiers et taille des dépôts, conformément au paramétrage du compte.

Un document d'aide à la soumission est disponible en ligne pour l'entreprise. De plus, l'entreprise bénéficie, pour toute assistance technique, d'une hotline gratuite dont les coordonnées sont précisées sur le site. Les conditions générales d'utilisation de la plateforme de dématérialisation détaillent son mode de fonctionnement : <http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf>.

L'offre devra se présenter sous des formats informatiques compatibles avec ceux utilisés par le Département : les formats utilisés par les candidats devront être les mêmes (ou des versions plus anciennes de ces mêmes outils) que ceux utilisés par le Département pour le dossier de consultation des entreprises.

Ainsi, les documents financiers de la consultation devront être fournis au même format informatique que les documents fournis par le Département. Toute remise de pièces au format PDF donnera lieu à une demande de fourniture de nouvelles pièces au format d'origine.

Un message électronique (e-mail) est envoyé au soumissionnaire après le dépôt de son pli, confirmant la bonne prise en compte de l'enveloppe accompagnée de l'heure retenue pour le dépôt du pli ainsi que la procédure concernée. Seul ce récépissé est la preuve de dépôt du pli. Il convient de le conserver précieusement pendant toute la durée de la procédure, jusqu'à l'attribution du marché.

■ Courriel :

Pour le dépôt d'une offre électronique, le candidat devra disposer d'un compte sur la plateforme AWS et d'une adresse courriel valide, à laquelle l'accusé de réception de son dépôt parviendra. Il est aussi précisé que, conformément au décret n°2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique, le Département correspondra avec le candidat, en utilisant cette adresse et notamment l'informera, par voie électronique, si sa candidature ou son offre a été rejetée ou retenue.

■ Antivirus :

Tout fichier constitutif de la candidature ou de l'offre sera traité préalablement par le candidat par un antivirus régulièrement mis à jour. Tout fichier contenant un virus qui n'a pas fait l'objet de réparation ou dont la réparation a échoué est réputé n'avoir jamais été reçu.

■ Date limite de remise des plis :

Le dépôt électronique doit obligatoirement être réalisé et terminé avant la date et l'heure limites indiquées à la page 1 du présent règlement. Il est rappelé que la durée d'acheminement de la soumission électronique est fonction du débit de l'accès Internet du candidat et de la taille des documents à transmettre.

Il est conseillé de procéder au dépôt électronique plusieurs heures avant la limite indiquée dans ce règlement.

Il est enfin précisé que, si le candidat souhaite modifier une offre déjà déposée, le nouveau dépôt écrasera automatiquement le dépôt antérieur.

■ Difficulté à remettre un pli par voie électronique :

En cas de difficulté à déposer un pli par voie électronique, les candidats peuvent se rapprocher de l'assistance AWS, en appelant au numéro suivant : **08 92 14 00 04**, ou en écrivant par courriel à l'adresse : [/support-entreprises@aws-france.com](mailto:support-entreprises@aws-france.com).

3. COPIE DE SAUVEGARDE

Les copies de sauvegarde doivent être adressées selon deux modes possible **par pli recommandé avec accusé de réception** ou **remise contre récépissé**, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, à l'adresse :

Hôtel du Département
Service Commande publique
40 rue du Maréchal Foch
85923 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9

Les candidats transmettent leur copie de sauvegarde sous pli cacheté, qui doit comporter le nom du candidat ainsi que la mention :

« Consultation n°2026CG-A0019 - Ne pas ouvrir - Copie de sauvegarde – Objet : Maintenance, hébergement et développements des sites et applicatifs web du Département de la Vendée – Lot(s) n°... »,

ainsi que les coordonnées du candidat (nom, adresse, courriel...).

Les copies de sauvegarde qui seraient déposées après la date et l'heure limites fixées à la page 1 du présent règlement, ainsi que celles remises sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenues.

Cas possibles d'ouverture de la copie de sauvegarde par l'acheteur, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue dans les délais impartis :

- si un programme informatique malveillant est détecté par l'acheteur dans le pli déposé par voie électronique ;
- si le pli transmis par voie électronique est reçu de façon incomplète, hors-délai ou n'a pu être ouvert, sous réserve que la transmission du pli électronique ait commencé avant la date limite de remise des offres.

Si le pli contenant la copie de sauvegarde n'est pas ouvert, il est détruit par l'acheteur au terme de la procédure.

La remise des copies de sauvegarde via un autre profil d'acheteur n'est pas autorisée.

4. MODALITES DE SIGNATURE DES DOCUMENTS

La liste des pièces à signer figure à l'article 5 ci-dessus.

Il est rappelé que ces pièces doivent être signées par une personne physique ayant la capacité d'engager le candidat dans le cadre de la présente consultation.

Dès lors que les pièces à signer figurent dans le dossier de consultation, les candidats sont invités à les fournir au moment du dépôt du pli. Ils sont également informés que le seul dépôt de leur offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui leur sera attribué, à savoir l'acte d'engagement complété que leur adressera le Département. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité.

Deux solutions sont possibles pour signer les pièces demandées :

a) signature manuscrite

Le candidat devra fournir les pièces demandées signées de façon manuscrite sur support papier. Le document devra être obligatoirement signé en original (signature scannée interdite).

b) signature électronique

Attention, si l'attributaire souhaite signer électroniquement les différentes pièces, cette signature devra se faire obligatoirement en respectant le format de signature PAdES : il ne s'applique qu'à des documents Acrobat, en signature jointe (un seul fichier). Pour plus de renseignements, un guide de signature PAdES est disponible ici : <http://www.marches-publics.info/pratique-signature.htm>. En revanche, le document une fois signé devra permettre au Département de signer également sous format PAdES.

Les pièces signées devront être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature de la personne habilitée à engager l'entreprise, selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil.

Le certificat devra être en cours de validité à la date de la signature. Les frais d'acquisition d'un certificat électronique sont à la charge du candidat.

Depuis le 1^{er} octobre 2018, seuls les certificats conformes au règlement eIDAS sont acceptés pour signer vos pièces, sachant que les anciens certificats RGS** restent acceptés jusqu'à leur date d'expiration. Afin d'anticiper toute difficulté lors de votre dépôt dématérialisé, testez la conformité de votre certificat sur la page : <http://www.marches-publics.info/Test-Certificat.htm>.

- **Cosignature de pièces dans le cadre d'une offre électronique présentée par un groupement et/ou avec déclaration de sous-traitance :**

Dans le cas d'un groupement et/ou de sous-traitance déclarée, plusieurs entreprises peuvent être amenées à signer les pièces demandées.

Chaque signataire pourra à ce titre utiliser le parapheur AWS-Signature à l'adresse : <http://www.marches-publics.info/pratique-signatureappletPADES.htm>, outil qui est en accès libre.

L'attention des candidats est attirée sur le fait que, s'ils ne disposent pas d'une signature électronique et projettent d'en acquérir une pour la consultation, le délai administratif requis par les organismes de certification pour la délivrance des certificats de signature électronique peut être de plusieurs semaines. De ce fait, il leur est recommandé d'anticiper le plus possible la demande de certificat.

ANNEXE II – QUELQUES INFORMATIONS JURIDIQUES COMPLEMENTAIRES

■ Organe chargé des procédures de médiation :

Médiation des entreprises
DREETS Pays de la Loire
Tour Bretagne
Place Bretagne
44047 NANTES Cedex 1
Téléphone : +33(0)2 53 46 79 65 ou +33(0)2 53 46 79 59
Courriel : yann.quere@dreets.gouv.fr
Adresse Internet (U.R.L.) : <http://www.mediateur-des-entreprises.fr>

■ Voies et délais de recours :

Les recours ouverts aux candidats sont les suivants :

- Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L551-1 à 12 du code de justice administrative)
- Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les 6 mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L551-13 à 23 du même code)
- Recours en contestation de la validité du contrat, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution, ou, à défaut, de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat (décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne")

Les recours doivent être adressés à :

Tribunal Administratif de Nantes
6 allée de l'Ile-Gloriette
44041 NANTES
Téléphone : 02 40 99 46 00
Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Télécopie : 02 40 99 46 58
Site internet : <http://nantes.tribunal-administratif.fr/>

Utilisation des données à caractère personnel fournies dans le cadre de la présente consultation : l'acheteur s'engage à garantir la confidentialité des informations communiquées par les opérateurs économiques, notamment en matière industriel et commercial. Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016, les opérateurs économiques sont avisés que les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les informations collectées dans le cadre de la présente consultation sont exploitées uniquement à des fins de vérification de conformité, d'analyse des candidatures et des offres présentées, de suivi et de traçabilité de la procédure.

Communication aux tiers : les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les documents fournis dans le cadre de la présente consultation ne seront jamais communiquées à des tiers non-habilités et hors des objectifs précédemment rappelés.

Droits d'accès, de rectification, de suppression : conformément au règlement (UE) 2016/679, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des informations qui les concernent. Elles peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement de ces données. L'exercice de ces droits ne peut être effectué en premier lieu qu'auprès du service acheteur visé au présent règlement, puis, si nécessaire, auprès du délégué de la protection des données à l'adresse : protection.donnees@vendee.fr, ou, à défaut, par voie postale : Département de la Vendée, Délégué à la protection des données, 40 rue du Maréchal Foch, 85923 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9. Une réclamation peut être également directement portée auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

Durée de conservation des données personnelles : les données personnelles sont conservées au même titre et conditions d'archivage que celles prévues aux articles R2184-12 et R2184-13 du code de la commande publique.

Informations de l'attributaire : les informations concernant l'attributaire seront exploitées dans le cadre de l'exécution du contrat afin de permettre le bon déroulement des prestations. Aucune donnée personnelle ne sera contenue dans les informations faisant l'objet de prescriptions à l'égard de l'acheteur en matière de communication et mise à disposition publiques découlant de la réglementation applicable.

Réutilisation des données : l'acheteur attire l'attention des candidats sur le fait que les adresses électroniques et coordonnées renseignées par ceux-ci pourront être utilisées par l'acheteur à des fins de prospection et d'actions de sourcing.

Documents et liens utiles (versions en vigueur à la date du lancement de la consultation) :

[Code de la commande publique](#) et ses [annexes](#) (Legifrance)

[Formulaires candidats \(DAJ\)](#)

[Médiateur des entreprises](#)

[CCAG Techniques de l'information et de la communication \(TIC\) du 30 mars 2021](#)